

【별표 2】

과징금 부과 세부기준

1. 영 제22조의14 및 영 별표 2의3의 과징금 부과기준과 관련하여 과징금 부과기준 세부기준은 아래 각 호와 같다.

가. 부과기준금액은 관련매출액과 부과기준율을 곱한 금액으로 한다. 단, 최종 산정된 과징금 부과액(영 별표 2의3의 제2호나목에 따라 가중 조정되어 산정되는 경우를 포함함)은 법 제16조의13제1항 본문의 관련 매출액의 2%를 초과하지 않아야 하고, 제조업자등이 동조 단서 및 영 제22조의13제3항에 해당하는 경우에는 5억 원을 초과하지 않아야 한다.

나. 영 제22조의13제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 위반행위의 유형에 따라 부과기준금액을 적용한다. 단, 부과기준금액을 기준으로 산정기준을 정하는 경우에는 제조업자등 및 관련시장의 규모·특성 등을 감안하여 해당하는 부과기준금액 범위 내에서 적정한 금액으로 조정할 수 있다.

＜ 중대성 위반점수에 따른 부과기준율 ＞

위반행위의 유형	중대성 위반점수*	부과기준율	부과기준금액
매우 중대한 위반행위	3.0	2.0%	4억 원 초과 5억 원 이하
	2.9	1.9%	
	2.8	1.8%	
	2.7	1.8%	
	2.6	1.7%	
	2.5	1.7%	
중대한 위반행위	2.4	1.6%	2억 원 초과 4억 원 이하
	2.3	1.5%	
	2.2	1.4%	
	2.1	1.3%	
	2.0	1.2%	
	1.9	1.1%	
	1.8	1.0%	
	1.7	0.9%	
	1.6	0.9%	
	1.5	0.9%	
중대성이 약한 위반행위	1.4	0.8%	5백만 원 이상 2억 원 이하
	1.3	0.7%	
	1.2	0.6%	
	1.1	0.5%	
	1.0	0.4%	
	0.9	0.3%	
	0.8	0.2%	
	0.7	0.1%	
	0.6	0.1%	

위반행위의 유형	중대성 위반점수*	부과기준율	부과기준금액
	0.5	0.1%	
	0.4	0.1%	
	0.3	0.1%	
	0.2	0.1%	
	0.1	0.1%	

※ 비교: 중대성 위반점수는 <과징금 부과 대상의 중대성 세부 평가기준표>에 따라 산정함

2. 위반기간 및 위반횟수에 따른 가중 조정 세부기준은 다음과 같다.

가. 위반기간에 따른 가중 조정 비율[영 별표 2의3의 제2호나목1) 관련]

< 위반기간에 따른 가중 조정 비율 >

위반기간	가중 조정 비율
24개월 이상	30%
18개월 이상 ~ 24개월 미만	25%
12개월 이상 ~ 18개월 미만	21%
11개월	20%
10개월	18%
9개월	16%
8개월	14%
7개월	12%
6개월	11%
5개월	10%
4개월	7%
3개월	5%
2개월	0%
1개월	0%

※ 비교: 위반기간은 1개월 단위로 계산하며 위반행위가 한 달 중 15일 이상 연속적 또는 비연속적으로 지속된 경우 반올림하여 1개월로 한다.

나. 위반횟수에 따른 가중 조정 비율[영 별표 2의3의 제2호나목2) 관련]

- 1) 위반행위의 횟수에 따른 가중 조정은 최근 3년간 같은 위반행위를 한 경우에 적용한다.
- 2) 위반행위에 대하여 과징금 부과처분을 한 날과 그 처분 후에 다시 같은 위반행위를 하여 적발한 날을 기준으로 위반횟수를 계산한다.
- 3) 가중 조정 비율은 위반횟수와 각 위반행위의 위반점수의 합을 동시에 고려하여 산정한다.
- 4) 위반점수는 별표 1의 과징금 부과 대상의 중대성 세부평가 기준으로 하며 위반점수는 소수점 둘째 자리에서 반올림한다.

< 위반횟수 및 위반점수에 따른 가중 조정 비율 >

위반횟수	위반행위의 중대성 위반점수의 합	가중 조정 비율
4회 이상	12.0 초과	50%

위반횟수	위반행위의 중대성 위반점수의 합		가중 조정 비율
	10.0 초과	12.0 이하	48%
	8.0 초과	10.0 이하	46%
	6.0 초과	8.0 이하	44%
	6.0 이하		42%
3회	8.5 초과	9.0 이하	40%
	8.0 초과	8.5 이하	38%
	7.5 초과	8.0 이하	36%
	7.0 초과	7.5 이하	34%
	6.5 초과	7.0 이하	32%
	6.0 초과	6.5 이하	30%
	5.5 초과	6.0 이하	28%
	5.0 초과	5.5 이하	26%
	4.5 초과	5.0 이하	24%
	4.5 이하		22%
2회	5.5 초과	6.0 이하	20%
	5.0 초과	5.5 이하	18%
	4.5 초과	5.0 이하	16%
	4.0 초과	4.5 이하	14%
	3.5 초과	4.0 이하	12%
	3.0 초과	3.5 이하	10%
	3.0 이하		8%